

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : **30 Septembre 2025**
DOSSIER N° : **N° RG 25/00650 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MVB4**

COMPOSITION : Madame Servane MACOUIN, Vice-Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors des débats et de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors du prononcé

DEMANDEURS

Madame Catherine PONT TARRIT, demeurant 4, rue Laurent FAUCHIER - 13100 AIX EN PROVENCE

Monsieur Jonathan BELL, demeurant 06 rue VILLARS -13100 AIX EN PROVENCE

représentés par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître MUSACCHIA

DEFENDERESSES

GENERALI ASSURANCES IARD S.A au capital de 94 630 300 euros inscrite au registre national des entreprises et RCS de PARIS sous le n°552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social , **prise en qualité d'assureur de la société ERETP** selon contrat n°AM 773 331 d'assurance de responsabilités de nature décennale et civile., dont le siège social est sis 2, rue PILLET WILL - 75009 PARIS

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître CESARI

ERETP S.A.R.L au capital de 367.874.00 euros inscrite au RCS de BASTIA sous le n° 2010 B 17 SIRET 519 534 549 00018 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social ,

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître CESARI

GENERALI ASSURANCES IARD S.A au capital de 94 630 300 euros inscrite au registre national des entreprises et RCS de PARIS sous le n°552 062 663, **prise en qualité d'assureur de la SCI CHIARA** selon contrat n°AM 773 331 d'assurance de responsabilités de nature décennale et civile., dont le siège social est sis 2, rue PILLET WILL - 75009 PARIS

non comparante,

INTERVENANT VOLONTAIRE

SCI CHIARA immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 412 136 368, dont le siège social est 20229 CAMPANA (France), prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

représenté par Maître Yoann LEANDRI, avocat au barreau de Marseille, substitué par Maître RICHTER

DÉBATS

A l'audience publique du : **26 Août 2025**, l'affaire a été mise en délibéré au **30 Septembre 2025**, avec avis du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : **30 Septembre 2025**

Le 30 Septembre 2025

Grosse à :

Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Me Caroline DE FORESTA, Me Yoann LEANDRI

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé datée du 16 juillet 2024 (RG 23/01869) rendue à la requête de la société 51 RUE D'ITALIE et la SCI CHIARA ordonnant notamment une expertise judiciaire, au contradictoire de :

- Madame Sandrine CHAMBON,
- Madame Marie ALBERT,
- La SA CITYA,
- La compagnie AXA.

Vu l'assignation délivrée à la requête de Madame Catherine PONT divorcée TARRIT et Monsieur Jonathan BELL les 21 mai et 2 juin 2025 à la société ERETP et à la compagnie d'assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la société ERETP et de la SCI CHIARA aux fins de voir la présente procédure jointe à celles liées à l'ordonnance du 16 juillet 2024 et rendre commune et opposable ladite ordonnance,

Vu les conclusions de la société ERETP et de la compagnie d'assurances GENERALI IARD notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 août 2025 et aux termes desquelles elles s'opposent à titre principal à leur mise en cause, et forment à titre subsidiaire, les protestations et réserves d'usage,

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la SCI CHIARA notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 août 2025 et aux termes desquelles elle entend intervenir volontairement et former les protestations et réserves d'usage,

Vu les conclusions de Madame Catherine PONT divorcée TARRIT et Monsieur Jonathan BELL notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 août 2025 et aux termes desquelles ils s'opposent aux demandes de la société ERETP et de son assureur et maintiennent leurs demandes principales,

A l'audience du 26 août 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l'assignation et conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La compagnie d'assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la SCI CHIARA, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 septembre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la SCI CHIARA :

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 août 2025, la SCI CHIARA entend intervenir volontairement à la présente procédure et formule les protestations et réserves d'usage.

La SCI CHIARA est déjà partie à la procédure d'expertise. Cependant, la SCI CHIARA est recevable en son intervention volontaire dès lors qu'elle pourrait dans une instance future devant le juge du fond voir constater qu'elle a interrompu, à son profit, tout délai de forclusion ou de prescription contre ces nouvelles parties.

Sur la demande de jonction :

Madame Catherine PONT divorcée TARRIT et Monsieur Jonathan BELL sollicitent la jonction de la présente procédure avec la procédure de numéro RG 23/01869 ayant donné lieu à l'ordonnance daté du 16 juillet 2024.

Toutefois, cette procédure ayant été close par le prononcé de la décision, il n'est pas possible d'opérer une quelconque jonction, seule peut être ordonnée une décision rendant communes et opposables les opérations en cours.

Sur l'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par Madame Catherine PONT divorcée TARRIT et Monsieur Jonathan BELL la mise en cause de la société ERETP et de son assureur, la compagnie d'assurances GENERALI IARD.

Ils produisent à l'appui de leur demande notamment le rapport du Cabinet POLYEXPERT (mandaté par l'assureur de Madame PONT) daté du 9 octobre 2023 et aux termes duquel il est indiqué comme cause des désordres, objet de l'expertise ordonnée le 16 juillet 2024, les travaux réalisés par la société ERETP dans le lot de la SCI CHIARA comme facteur de déplacement des charges de l'immeuble.

La société ERETP et la compagnie d'assurances GENERALI IARD sollicitent le rejet des demandes de Madame Catherine PONT divorcée TARRIT et Monsieur Jonathan BELL au motif que l'expert judiciaire indique dans son pré rapport daté du 12 décembre 2024 que les désordres proviennent de la contrainte excessive engendrée par les charges constantes des parois et de la couverture de l'extension, plus les surcharges subies par cette construction dominant au-dessus de la toiture initiale de l'immeuble. Elles expliquent donc que les travaux ne seraient pas en cause et que ce serait l'installation en dehors des règles de l'art de l'extension occupée par Madame PONT il y a 17 ans qui causerait les défaillances structurelles constatées.

Madame Catherine PONT divorcée TARRIT et Monsieur Jonathan BELL exposent en réplique que ces conclusions ne concernaient qu'un rapport provisoire en vu de prendre les mesures urgentes nécessaire et n'examinait pas l'intégralité des causes possibles, y compris l'incidence des travaux sur la survenance des dommages.

Il ressort de la simple lecture de la page 7 du pré rapport du 12 décembre 2024 que l'expert n'a effectivement pas entamé l'étude de l'ensemble des causes possibles des désordres. La lecture du rapport permet de constater que l'expert se borne, à cette occasion, à constater les désordres et préconiser les mesures urgentes nécessaires.

Il est en outre manifeste que le pré-rapport met en évidence que l'expert n'a pas encore analysé les pièces en procédure et notamment le rapport du Cabinet POLYEXPERT mettant

en cause les travaux réalisés par la société ERETP.

En l'état de ces éléments, Madame Catherine PONT divorcée TARRIT et Monsieur Jonathan BELL, et la SCI CHIARA, intervenant volontairement, justifient d'un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire par la société ERETP et son assureur. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l'ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n'étant revêtues d'aucune force exécutoire.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame Catherine PONT divorcée TARRIT et Monsieur Jonathan BELL, sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SCI CHIARA,

DISONS n'y avoir lieu de procéder à la jonction de la présente instance avec l'instance RG 23/01869,

DECLARONS commune et opposable à la société ERETP et la compagnie d'assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la SCI CHIARA et de la société ERETP l'ordonnance de référé du 16 juillet 2024 (RG 23/01869),

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,

DISONS qu'en cas de nécessité d'une consignation complémentaire sollicitée par l'expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Madame Catherine PONT divorcée TARRIT et Monsieur Jonathan BELL et que l'expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

DISONS que les dépens seront supportés par Madame Catherine PONT divorcée TARRIT et Monsieur Jonathan BELL, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,